

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）4号

纪律处分复核决定书

申请人：孙婷婷，女，1983年1月出生，时任平安财富理财管理有限公司（以下简称平安财富）合规风控负责人

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2024年6月20日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕314号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024年1月2日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕2号），申请人提出申辩。经审理，《决定书》认定平安财富存在以下违规事实：

一是从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务；二是未按照规定及约定进行信息披露；三是部分私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。

《决定书》认定，申请人自 2017 年 8 月至 2022 年 3 月任平安财富合规风控负责人，应当对任期内平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务、未按照规定及约定进行信息披露的违规行为承担相应责任，因此，对申请人作出公开谴责的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求减免对其作出的纪律处分，具体申辩理由为：

第一，申请人不具备主动违规的意愿，也未实际参与违规行为，作为底层员工，已尽最大努力纠正公司的不当安排。申请人自 2014 年 3 月入职平安信托有限责任公司（以下简称平安信托）工作，后为解决异地办公人员当地社保个税缴纳问题，申请人与平安财富签署了劳动合同。2017 年 8 月，申请人在不知情的情况下，被登记为平安财富合规风控负责人。2021 年 5 月，监管部门开展现场检查，申请人被要求以平安财富合规风控负责人的身份迎检。参与迎检后，申请人尽最大努力要求解除该挂名行为，但作为底层员工，诉求屡被口头拒绝，无法留下书面记录。最终，申请人于 2022 年 2 月借集团全面清理私募基金管理人的契机，通过邮件提出申请，于 2022 年 3 月终止了该挂名行为。

第二，挂名期间，平安财富相关违规行为与申请人实际工作没有关联，申请人对违规行为不知情、未作审批且无法阻拦。

申请人在复核阶段提供了律所出具的法律意见书、公证处出具的公证书、相关邮件记录、系统截屏照片等证据材料。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

综合相关证据材料，申请人自 2014 年 3 月入职平安信托并实际工作。经查，平安财富自 2017 年至今的所有备案产品中，2021 年 4 月至 11 月备案的 6 只产品备案承诺函中均有申请人作为合规风控负责人的签字，即申请人至少于 2021 年 4 月应当知晓其被挂名为平安财富合规风控负责人，并继续配合该违规行为。虽然申请人于 2022 年 2 月通过邮件主动申请解除合规风控负责人身份，但并未向协会报告；前期协会工作人员曾与申请人电话确认其任职时间，申请人自认任平安财富合规风控负责人且实际履职；纪律处分申辩意见中，申请人亦未对其任职情况认定提出异议，表示已积极配合推进平安财富自查整改工作。直至纪律处分申辩阶段，申请人仍持续配合平安财富隐瞒高管挂名行为，不完全符合规定的免予处理情形。

因此，申请人应当对其自 2021 年 4 月起持续配合平安财富进行高管挂名的虚假登记行为承担责任。综合考虑申请人的违规行为及其情节性质和社会危害程度，应当适当减轻对申请人采取的纪律处分措施。

综上，协会对申请人的申辩意见部分采纳，适当减轻对申请人采取的纪律处分措施。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：将《纪律处分决定书》

（中基协处分〔2024〕314号）对申请人作出的纪律处分由“公开谴责”变更为“警告”。

